

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 104/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัทที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม	
	จำกัด	
		โจทก์
	นายเอกชัย แซ่เจีย	จำเลย
	นายเอกชัย แซ่เจีย จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108		

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา บริษัทที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรมจำกัดผู้เสียหาย
โดยนายโกวิทศรีพงษ์พิจิตร ผู้รับมอบอำนาจ ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
มาตรา 4,6,25,27(5),48,59 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 59ซึ่งเป็นบทหนักให้จำคุก 2 ปี
 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาได้
(อันดับ 173,170)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 174)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 167)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 130)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกันห้าแสนบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกันห้าแสนบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

(ปชา วรรณมพินิจ-junท์ จันทรวงศ์-เสียง ตรีวิมล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ